

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1170/2532

นายปรีชา สัตตานุสรณ์ กับพวก

โจทก์

นางสมหวัง พลจันทิก กับพวก

จำเลย

นางสมหวัง พลจันทิก จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 223)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า สิทธิครอบครองในที่พิพาทเป็นของจำเลยที่ 1 ห้าม
โจทก์และบริวารเข้าเกี่ยวข้อง ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า สิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ทั้ง
สอง ห้ามจำเลยที่ 1 และบริวารเข้าเกี่ยวข้อง และให้ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองปี
ละ 2,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะออกจากที่พิพาท ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยที่
1

จำเลยที่ 1 ฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 216,218)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยคิดถึงวันทราบคำสั่งนี้กับค่าเสียหายอีกปีละ 2,000 บาท

เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันฟังคำสั่งนี้ มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยคิดถึงวันทราบคำสั่งนี้กับค่าเสียหายอีกปีละ 2,000 บาท
เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันฟังคำสั่งนี้ มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>